

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6360/2539

นาย ประเสริฐ หิรัญวรรณ
พนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 142

ในคดีร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกประเด็นแห่งคดีมีว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่เท่านั้นที่ผู้คัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินตามคำร้องขอเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายจึงเป็นเรื่องที่พิพาทกันเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินว่าเป็นมรดกหรือไม่ซึ่งไม่มีประเด็นในชั้นร้องขอจัดการมรดกข้อโต้แย้งดังกล่าวเป็นเรื่องนอกเหนือจากคำขอและนอกประเด็นขอบที่ผู้คัดค้านจะไปดำเนินคดีเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนางลุนจันทร์หรืออรุณจันทร์ หิรัญวรรณหรือหิรัญวรรณ ซึ่งถึงแก่ความตายโดยมิได้ทำพินัยกรรมไว้ ผู้ตายมีทรัพย์สินมรดกเป็นที่ดินมีหนังสือแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) เลขที่ 104 การจัดการมรดกมีเหตุขัดข้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้านในความตามข้อ 2 ก. ว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นบุตรของผู้ตายและไม่มีส่วนได้เสียในที่ดินตามคำร้องและข้อ 2 ข. ว่าที่ดินตามคำร้องเป็นที่

สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกมีประเด็นแห่งคดีว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ รับคำร้องคัดค้านเฉพาะข้อ 2 ก. ส่วนที่ร้องคัดค้านว่าทรัพย์สินตามคำร้องขอจัดการมรดกเป็นที่สาธารณประโยชน์ เป็นเรื่องนอกประเด็น ขอบที่ผู้คัดค้านจะไปดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้ ยกคำร้องคัดค้านข้อ 2 ข.

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ยกคำร้องคัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์คำสั่งว่า การที่ทรัพย์สินตามคำร้องขอจัดการมรดกเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย ย่อมเป็นเหตุหนึ่งซึ่งไม่สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ศาลชั้นต้นควรที่จะฟังว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ขอให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ส่งยกคำร้องคัดค้านข้อ 2 ข. กับคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและให้ศาลชั้นต้นยกคดีขึ้นพิจารณาตามคำร้องคัดค้านข้อ 2 ข. ใหม่

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านฎีกาว่าการที่ทรัพย์สินตามคำร้องขอจัดการมรดกนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกของผู้ตาย แต่เป็นที่สาธารณประโยชน์ ย่อมเป็นเหตุหนึ่งซึ่งไม่สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า ในคดีร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกประเด็นแห่งคดีมีว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่เท่านั้น ที่ผู้คัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินตามคำร้องขอเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายจึงเป็นเรื่องพิพาทกันเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินว่าเป็นมรดกหรือไม่ ซึ่งไม่มี

ประเด็นในชั้นร้องขอจัดการมรดกข้อโต้แย้งดังกล่าวจึงเป็นเรื่องนอกเหนือจากคำขอ และนอกประเด็น ชอบที่ผู้คัดค้านจะไปดำเนินคดีเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากคดีนี้ ที่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1พิพากษาให้ยกคำร้องคัดค้านมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-ชลอ บุญยเนตร-กอบเกียรติ รัตนพานิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>